

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

1259/25/פ

הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשר משפחה (הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף הוראת השעה ואישור בקשה מטעמים מיוחדים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשר משפחה (הוראת שעה), התשע"ח–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), בית המשפט רשאי, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, ולאחר ששקל את השיקולים המופיעים בסעיף קטן (ב), להורות על מתן צו לפתיחת קבר, גם לגבי בקשה שהוגשה לפי חוק זה ואיננה עומדת באחד מהתנאים האמורים בסעיף קטן (א)."

2. בסעיף 12(א) לחוק העיקרי, במקום "שנתיים מיום תחילתו" יבוא "עד יום יט' בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023)".

דבריו הסבר

חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשר משפחה (הוראת שעה), תשע"ח–2018 (להלן – חוק פתיחת קברים) חוקק בכנסת ה-20 על ידי הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן וניתנה לה הסמכות לדון, בין היתר, בפיקוח על פעילות הממשלה להגיע לחקר האמת בפרשה. החוק נועד להסדיר את הטיפול המשפטי בבירור זהותם של ילדים מקרב משפחות עולים חדשים מתימן, המזרח והבלקן, שנעלמו בעיקר משנת 1948 עד אמצע שנות ה-60 של המאה ה-20.

זאת, על רקע חשיפתם בנובמבר 2016, של פרוטוקולים ומסמכים של שלוש ועדות שהוקמו בעבר במטרה לחקור את הפרשה ואשר עם חשיפתם התברר למשפחות הילדים כי לא אחת יש מסמכים שלא נמסרו למשפחות בשעתן וכי יש סתירות ואי-דיוקים בנתונים ובמסמכים שעליהם הסתמכו הוועדות לשם קביעת מסקנותיהן.

הוועדות שחקרו בעבר את הפרשה הגיעו למסקנה כי רוב הילדים הנעלמים נפטרו. ההודעה על מות הילדים נמסרה למשפחות בדרך כלל כמה ימים לאחר המוות הנטען. הרוב המכריע של המשפחות לא קיבלו לידיהן את הגופה ולא נכחו בלוויה – שלגבי חלק מהילדים נטען שכבר קוימה. במקרים מסוימים נמצאו סתירות בין ציון הקבר שנמסר למשפחה ובין זהות המנוח, או בין מועד הפטירה של המנוח ובין

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 180.

מועד הפטירה שנמסר לגבי מי שטמון באותו קבר. לחלק מהמשפחות נמסרו תעודות פטירה וציון קבר אך מנתונים רשמיים מאוחרים שהתגלו עלה כי ייתכן שבן המשפחה נמצא בין החיים לפי רשומות רשמיות של המדינה.

כך מצאו את עצמן משפחות רבות מתמודדות, מעבר לכאב, עם סימני שאלה משמעותיים באשר לזהות האדם הקבור בקבר שנמסר להם שבו טמון קרוב המשפחה. כדי לסייע למשפחות ולקדם את חקר האמת, נקבע בחוק פתיחת קברים הליך מיוחד שבו בני משפחות של קטינים שנעלמו בנסיבות האמורות יוכלו להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לפתיחת קבר, להוצאת גופה ולעריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה. את הבקשה יוכלו להגיש קרובי משפחה שיש להם קרבת דם שמאפשרת אימות גנטי, כלומר, הורים, אחים וילדי אחים.

בהצעת החוק מוצע לבצע שני תיקונים לחוק: לתקן את סעיף 3 ולקבוע בו "סעיף סל" בו מתאפשר לבית המשפט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לקבל בקשות ולהורות על מתן צו לפתיחת קבר, גם מבלי שהבקשה עמדה בתנאים הקבועים בחוק. היינו, היותו של מגיש הבקשה ילד, הורה, אח או אחות וילד של אח או אחות של הקטין נשוא הבקשה וכן קיומו של ספק בדבר זהות הגופה הקבורה בקבר שלגביו הוגשה הבקשה. סעיף זה מאפשר לנסיבות מציאותיות מיוחדות, שיתכן שאינן עולות במדויק עם לשון החוק- לאפשר לבית המשפט להפעיל שיקול דעת ולדון בבקשה. אחת מנסיבות אלה, עשויה להיות היותו של המנוח לא מקרב יוצאי אחת הארצות שהחוק מתייחס אליהן, אלא יוצא ארצות אירופה.

במהלך הדיונים בחוק עלה כי קיימות מספר משפחות מיוצאי אירופה, אשר חוו מצב זהה של קטין שנעלם, לרוב ממעברה, ונמסרה הודעה מאוחרת על מותו ללא אפשרות לזהות את הגופה או להביאה לקבורה. חלק ממשפחות אלה אף קיבלו ציון קבר או תעודת פטירה במסגרת החקירה של ועדת קדמי. ההתנגדות להחיל את החוק גם על משפחות מיוצאי אירופה התבססה על חשש המדינה משטף של בקשות לפתיחת קבר שיגיעו לבתי המשפט, דבר שיעמים על תקציב המדינה.

לאור העובדה כי בתקופה של למעלה משנתיים בה החוק נמצא בתוקף, (תוקפו הוארך על רקע מערכת הבחירות לכנסת ה-23) הוגשו כאמור 17 בקשות בלבד, וכן לאור העובדה שיוצאי אירופה מהווים מיעוט קטן מאוד בקרב האוכלוסייה הרלוונטית לחוק זה- יהיה זה מן ההיגיון ומן הצדק לאפשר בנסיבות מיוחדות ומנומקות, להחיל את החוק גם עליהם.

2. להאריך את תוקפה של הוראת השעה –

החוק העיקרי נקבע כהוראת שעה לשנתיים, כדי לבחון את ההיתכנות להפיק DNA ולבצע בדיקה גנטית לקשרי משפחה – בחלוף עשרות שנים ממועד המוות – בגופות של ילדים רכים בשנים. כמו כן, ביקשה המדינה לבחון בתקופת הוראת השעה את עלויות יישום החוק.

זאת, בין היתר, על רקע תקדימיות ההליך ומורכבותו ויתכן גם בשל חשש המשפחות שמדובר במקרה חסר סיכוי.

כפי שהוזכר לעיל, בתקופה של למעלה משנתיים בה החוק נמצא בתוקף (תוקפו הוארך על רקע מערכת הבחירות לכנסת ה-23), הוגשו 17 בקשות בלבד וניתנה החלטה לגבי פתיחת 9 קברים, שלוש מההחלטות יושמו.

סביר להניח כי כאשר יושם החוק בפועל, עשויים לחוש מבקשים נוספים ביטחון בהליך הקבוע בחוק ויגישו בקשות נוספות.

לפיכך, מוצע להאריך את תוקפו של חוק פתיחת קברים בכשלוש נוספות. זאת, עם תום תוקפה של הוראת השעה, המסתיימת ביום 18.6.20 (לאחר הארכת תוקפה על רקע מערכות הבחירות לכנסת ה-21, 22 ו-23).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/2763/24) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3826/24).

הצעת החוק זהה לפ/3826/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)